

L'an deux mil huit et le neuf du mois de mai à 20 h 45, le Conseil Municipal dûment convoqué s'est réuni sous la Présidence de Monsieur RICARD Edouard, Maire de Montolieu, dans la Salle du Conseil.

Étaient présents : RICARD, ETORE-LORTHOLARY, DIAZ, LASSERRE, LABESSEDE, LEROUX, MARTIN, CHAMBAUD, GALLUFFO, OLIVIER, PILLOSIO, GARACHON, BURTET, BOUYSSOU.

Absent excusé : ETIENNE procuration à GARACHON.

André MARTIN propose d'assurer le secrétariat de séance, le Conseil accepte.

Monsieur le Maire demande s'il y a des modifications à apporter au compte rendu du conseil précédent.

Pas de remarques : le compte rendu est adopté à l'unanimité

1. Réunions des Commissions

Ont été réunies

- Le 22 avril la commission des associations,

A l'interrogation de M. le Maire sur la répartition des compétences en matière d'associations, J. Etoré répond qu'en tant que responsable de la Commission des Associations elle ne souhaite pas établir de séparation entre les associations dites culturelles et les autres, et qu'elle rencontrera donc toutes en compagnie des adjoints délégués et de tous les membres du Conseil que cela peut intéresser.

L'agenda des rendez-vous est à la disposition de tous, sur le bureau du Maire.

Celui-ci répond que les délégations de chacun ont été parfaitement définies ainsi que les adjoints délégués aux commissions et les nominations de celle-ci.

Ce qui a été voté au Conseil Municipal du 04 Avril 2008 doit être respecté.

Les délégations des adjoints municipaux fixent les interlocuteurs de 3 familles d'associations.

Pour chaque convocation par les responsables il est normal que l'adjointe déléguée à la commission des associations soit présente.

- Le 23 avril la commission finances,
- Le 5 mai la commission travaux,

Les comptes-rendus de ces commissions ont été soumis pour avis au conseil municipal du 25 avril 2008.

Restent à réunir :

- La commission sociale,
- Le CCAS,
- La commission urbanisme.

2. Point sur les travaux

- lotissement :

- modification du plan sur les lots pharmacienne et médecins,
- fournir le document nécessaire à la dernière demande de subvention,
- attente du document de la DDE sur les derniers textes relatifs à la nécessité de s'engager sur le plan actuel du lotissement avec l'obligation de caution,

M. Chambaud indique que les opérateurs de logement social du type groupe Marcou achètent aussi le terrain (à un tarif moindre que les opérateurs privés) et proposent des systèmes d'accession à ma propriété.

A. Pilliosio rappelle que l'aspect humain a au moins autant d'importance que l'aspect financier et qu'il importe de savoir quel type de population on peut recevoir : Un jeune couple avec des enfants en bas âge a généralement des moyens limités, mais apporte une vie nouvelle dans le village.

Des contacts seront pris le plus rapidement possible (par l'intermédiaire de l'architecte) avec le groupe Marcou et d'autres opérateurs sociaux ou privés afin qu'ils exposent au Conseil leur offre.

- école maternelle :

- les travaux sont bien avancés,
- provisoirement suspendus pendant les classes ils reprendront le plus tôt possible,
- prévision de mise en location des appartements en septembre,
- TVA 5.5,
- plus value : 2504 euros,
- travaux annexes : protection sous toiture, fermer les trous par où pénètrent les pigeons, installation d'une climatisation pour les deux salles du rez de chaussée.

J. Etoré rappelle que M. Lavail a insisté sur le problème de l'approvisionnement des appartements en électricité, ce point figurant déjà dans le compte rendu de rendez-vous de chantier du 17 avril.

- jeux de pétanque :

- place de l'église :
 - . proposition de l'ABF de laisser cette place visible en reprenant le muret et en rajoutant une rambarde. Coût très élevé. La mise en place de ce garde-corps métallique n'est pas retenue,
 - . proposition de notre architecte : rehausser le muret en pierres qui arrive au juste au niveau de la place d'environ 15 centimètres, construire à cette même hauteur pour la partie qui reste et mettre un arrêtoir de boules en rondins. Le responsable des travaux étudie la possibilité de réalisation,
 - hameau des oliviers : un habitant du hameau a proposé de s'en occuper.

- hangar technique :

- . étude de son emplacement pour 2009,
- . demande de devis,
- . accord pour créer une zone artisanale dans le cadre d'un projet cohérent.

- téléphones mairie :

- . 5 téléphones qui ne peuvent être utilisés qu'à tour de rôle,
- J.Etoré demande à ce que l'installation soit révisée d'urgence.
- . Un certain nombre de conseillers souhaiteraient qu'un téléphone portable soit mis à disposition de chacun des employés municipaux dans le cadre de son travail. Un forfait de 10 euros mensuels payés aux employés techniques pour l'utilisation de leurs mobiles dans le cadre de leurs fonctions municipales.

- nettoyage et embellissement du village :

- . la programmation du nettoyage est faite par le responsable des travaux,
- . l'emplacement futur des poubelles est à étudier avec l'accord des habitants. Remarques sur la proximité de l'église, les façons de les masquer et de les fixer sans créer de problèmes au ramassage des déchets par le SICTOM.

La 1^{ère} et le 2^{ème} adjoint en concertation les habitants sont chargés de faire un plan du village pour préciser leur emplacement définitif

- éclairages

Volonté du Maire d'éviter toute location de nacelle pour changer une ampoule car le coût serait exorbitant, et de préserver la sécurité des employés- pont de Saissac :

- . changer les 3 réverbères actuels conformément à la préconisation de l'ABF: 14 voix pour et une abstention,
- . raccourcir les existants : rejeté
- parking Saint Denis :
 - . utilisation des gaines d'arrivées conformément à la préconisation du CAUE : 15 voix pour.

J. Etoré présente un modèle qui lui a été proposé par Mlle Serra, similaire aux préconisations du CAUE. Ce modèle est retenu et sera commandé chez Lumi 11.

- . installation d'un troisième réverbère à gauche en entrant pour éclairer aussi la route : rejeté
- l'église et pont de Saissac vu de l'Alzeau: à planifier

3. Camping

Il est prévu un débroussaillage par un CAT courant Juin et si possible son fonctionnement pendant la période estivale.

J. Etoré précise qu'une demande a été adressée au Conseil Général pour obtenir les clefs avant la signature de l'acte et qu'elle aboutira sans doute prochainement.

4. Personnel et fonctionnement

- effectifs du personnel cet été :
 - . un maître nageur candidat,
 - . 3 personnes pour la piscine,
 - . 1 en remplacement du personnel technique en vacances,
 - . 4 candidatures ont été présentées à la mairie pour le terrain de camping.
- horaires :
 - . personnel technique : ils ont été revus pour obtenir une meilleure efficacité au travail par une organisation d'équipes complètes du lundi au vendredi,
 - . autre personnel : en examen pour répondre au mieux aux besoins des habitants.
- portage des repas : la loi fixe les critères très stricts à respecter pour le portage.
 - Lecture du texte.
 - Voir comment il sera possible de continuer.
 - Il est rappelé que le portage s'arrête comme tous les ans fin mai.

5. Communication

F. Diaz demande à ce que la sortie du bulletin soit repoussée à la fin juin où l'on pourra donner davantage d'informations, la proposition est acceptée. La commission se réunira si possible le mercredi suivant.

6. Urbanisme

- Monsieur le Maire apporte les informations suivante :
 - . village en perte de population : très inférieure à de 800 selon le dernier recensement,
 - . plus de 80 demandes de constructions.

Devant cette situation il demande d'agir vite en réunissant au plus tard fin mai la commission urbanisme.

Il propose d'examiner deux solutions :

- . modification du POS en attendant l'aboutissement d'un PLU plus fin dont l'étude dure depuis trop longtemps
- . faire un PLU dans un délai très court

Les études PLU seront à la disposition des Conseillers sur la petite table située dans la salle du Conseil dès les prochains jours.

La rapidité de décision et le sérieux de l'étude sont les facteurs essentiels pour que soit réglé définitivement ce délicat problème dans l'intérêt des habitants et du village.

Il ne sera pas possible de construire n'importe où compte tenu de l'environnement et de l'impossibilité financière pour la commune d'assurer les raccordements de voirie pour des constructions éloignées.

Toutefois une maison n'est pas une pollution visuelle si elle respecte les règles qui régissent l'habitat.

- Achat d'un terrain communal par un habitant du village.

J. Etoré constate que personne n'est en mesure de produire quelque délibération que ce soit de l'ancienne municipalité sur ce sujet et qu'il n'y a pas eu d'enquête publique sur ce point, contrairement à ce qui a pu être colporté.

Le conseil municipal se donne un mois de réflexion pour étudier cette demande.

- Vente de la maison Craman et droit de préemption

Le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas préempter.

- Ancienne boucherie :

L'idée est séduisante car elle permettrait d'ouvrir à nouveau un commerce au centre du village.

Nous manquons par ailleurs de locaux communaux.

Coûts d'achat et des réparations nécessaires trop élevés compte tenu du loyer qu'il faudra payer.

Non retenu dans le budget 2008

Un tel investissement nécessite aux niveaux des risques :

- une analyse sur l'évolution de notre capacité financière
- une étude de marché qui tienne compte de l'évolution des boucheries des villages voisins.

7. Etude à réaliser

Source Saint Michel :

L'Association des Capitelles a entrepris pour la deuxième fois de nettoyer les abords et de rechercher le tracé de la conduite de manière à mettre en place un point d'eau à la disposition des habitants.

La Mairie n'a pas encore engagé d'étude à ce projet.

Départ de Madame Annick Pillosio qui donne procuration à Monsieur André Martin.

8. Obligations administratives

- Procédure judiciaire

Notre avocat Maître CIRERA nous informe que le Juge Commissaire à la liquidation d'AQUATEC LME a retenu que la commune de MONTOLIEU n'ayant pas fait de déclaration de créance dans le délai de 6 mois de la publication au BODAC de la liquidation d'AQUATEC, elle ne peut être relevée de forclusion.

Le conseil municipal du 9 mai 2008, qui connaissance prise du rapport d'expertise judiciaire, autorise Monsieur le Maire Edouard Ricard à présenter demande au Tribunal Administratif afin de pouvoir entériner l'expertise judiciaire, déclarer AQUATEC et KORCHI responsables des désordres, malfaçons et des dommages consécutifs et à les voir condamner, solidairement avec leurs assureurs au paiement des sommes nécessaires aux travaux de reprise et à la réparation des dommages et troubles dans les conditions d'existence subis par la Commune, outre accessoires, frais et dépens.

Le conseil municipal accepte que le cabinet SCP BOURLAND CIRERA CABEE BIVER Avocats à Carcassonne continue à nous assister pour le suivi de la procédure. Il autorise Monsieur le Maire à signer toute pièces afférentes à ce dossier.

Vote : 14 pour et 1 abstention.

J. Etoré déclare qu'elle ne veut plus se pronocer pour quelque dépense supplémentaire que ce soit dans cette affaire dont la poursuite lui paraît absurde.

- Représentants des communes au service départemental d'incendie et de secours : liste fournie à la préfecture.
- Recolement des archives municipales : passation des archives en commune entre le maire sortant et le maire entrant.
- Nouvelle commission communale des impôts :
Nécessité pour Montolieu, outre le maire et le délégué adjoint, de faire désigner par le conseil municipal les nominations 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants à prendre dans la population avec 2 cas particuliers : une personne non domiciliée dans la commune et un propriétaire de bois et forêt dans la mesure ou sur l'ensemble du territoire il en existe au moins 100 hectares.
- correspondant défense
Jean Marcel Etienne

9. Compte rendu sur les réalisations 2007 et le budget 2008 de la communauté de communes

Les réalisations 2007 font apparaître un déficit cumulé de 156 380.37 € :

La section fonctionnement pour 34 404.75 € due à :

1- Une recette sur la TP inférieure au montant estimé provoquée par la réforme de cette taxe par le parlement : selon un calcul technique compliqué, une augmentation de la TP doit être prise en charge à 50% par l'Etat et à 50% par l'intercommunalité, ce qui entraîne donc une recette moindre. A cela s'ajoute un système de plafonnement qui a limité encore l'impact de l'augmentation décidée l'année dernière. Désormais une augmentation des taux d'imposition de la TP est très aléatoire et doit avant tout être évaluée par une simulation afin de vérifier l'incidence exacte sur la recette fiscale induite.

2- Un changement du mode de facturation de la crèche de Villesèquelande qui a entraîné l'affectation de 5 trimestres sur l'année 2007 puisque le trimestre 4 de 2006 a été affecté à cet exercice. La facturation au trimestre passe à une facturation au forfait.

3-Par le report du résultat antérieur d'un montant de 59 933.92 €, ce déficit est compensé et devient même un excédent de 25 529.17 € qui passe en recettes de fonctionnement et permet ainsi de moins augmenter les impôts.

La section investissement pour 121 975.62 € :

1-Ce déficit est dû principalement à une subvention de 112 000 € attendue sur 2007 mais qui n'est pas arrivée à temps pour la comptabiliser en recette. Elle concerne le tennis couvert de Ventenac.

2-Par le report du résultat antérieur d'un montant de 82 338.83 €, ce déficit est ramené à 39 636.79 € et affecté en dépenses d'investissement.

Le budget annexe de l'atelier relais de Villesèquelande est équilibré : le loyer payé par la Cave Coopérative de Villesèquelande couvre le remboursement de l'emprunt contracté pour la réalisation de cet atelier.

Le budget 2008 est établi comme suit :

La section investissement se monte à	1 467 725.22 €
La section fonctionnement se chiffre à	879 501.77 €
Soit un total de	2 347 226.99 €

Il s'équilibre par une augmentation de la fiscalité de 13% des taux d'imposition des TH et TF, la TP restant sans changement pour les raisons évoquées ci-dessus.

A noter que cette augmentation entraîne une augmentation de la fiscalité pour les ménages de 5 à 10 € par foyer, sachant qu'il existe par contre un plafonnement pour les revenus les plus faibles.

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Là aussi une augmentation de cette taxe TEOM à hauteur de 7 % est nécessaire pour équilibrer le budget. Cette augmentation du poste Ordures Ménagères est dû à plusieurs facteurs :

- La DRIRE a déclassé le site de traitement de Dominique du niveau 3 au niveau 2 pour plusieurs problèmes comme entre autres le manque de clôtures autour du site, l'affichage des heures d'ouverture, etc ...
Elle a en plus donné une amende de 12 000 € pour des brûlages de matériaux non admis sur le site. Même si cette amende a été « amortie » sur 3 exercices, son impact sur le total des dépenses est perceptible.
- En conséquence de ce déclassement, certaines opérations de sous-traitance n'ont plus été possibles faute d'agrément, pour environ 15 000 €.
- Un autre problème est la baisse de subventions accordées par le CNASEA sur 2 emplois affectés à cette activité représentant un manque de 20 000 €.

Un débat s'est engagé sur les moyens de ramener le prix de revient de ce traitement des OM à un niveau plus raisonnable. Plusieurs pistes sont à explorer :

- 1- Repasser en catégorie 3 pour remettre en place les opérations de sous-traitance et les développer : possible dès cette année car les manquements ont été traités.
- 2- Travailler les différents déchets recyclables : bois, fer, électronique, ... pour les valoriser.
- 3- Rapatrier Villesèquelande et Aragon sur le SICTDM pour amortir les dépenses.
- 4- Au contraire, arrêter le SICTDM et adhérer ensemble au SMICTOM : moins cher mais attention à la qualité du service dans ce cas.
- 5- A noter d'ores et déjà que l'amende de 12 000 € payée ne sera pas au prochain budget.
- 6- Important aussi : l'emprunt du camion poubelle se termine cette année.

10. Questions diverses

- futur Kiné : Mme Odile Petit de Pezens est candidate

Son installation peut être prévue après le déménagement des médecins si nous ne trouvons pas d'ici là un local approprié.

- pigeons : ils abîment les toitures des maisons et des bâtiments communaux (église)

Il est nécessaire de leur faire quitter Montolieu .

Solution envisagée : emploi d'un fauconnier.

- glas : préparer la mise en service de cette belle cloche.
- aides à des associations non arrêtées le 25 avril et qui sont prises sur des provisions du budget 2008 :

- Subvention Aïkido : 100 euros

Tous les Conseillers s'entendent à penser que l'organisation de cours d'aïkido gratuits depuis des années mérite le soutien de la municipalité.

- Aide exceptionnelle sur facture à la manifestation d'ÉBÉ : 200 euros

- Centre d'Art et de Littérature : 1500 euros

J. Etoré rend compte de la rencontre avec Philippe et Bernadette Coquelet, responsables du Centre d'Art et de littérature, avec M. Chambaud et J.L. Olivier. J.L. Olivier fait observer qu'il serait embarrassant, dans le contexte actuel de la politique culturelle intercommunale, que la Commune ne manifeste pas son soutien à l'initiative de la Cave.

Pour manifester ce soutien à l'action globale du Centre d'art et de littérature, un subvention de 1500 € lui sera accordée dans le cadre d'une action concertée au point avec les différents partenaires. Une rencontre est prévue prochainement à cet effet.

14 voix pour et 1 abstention.

- accord pour l'abattage d'un arbre à l'Espérou.

- pose de 3 panneaux avec plan du village.

- En réponse à la demande de M. et Mme Barthés le conseil donne l'autorisation pour la réfection du muret de leur cour aux dimensions existantes.

Le prochain Conseil Municipal est fixé au Vendredi 6 Juin 2008 à 20 h 30.

Une réunion préparatoire des Conseillers aura lieu avant le Conseil Municipal.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30